

개선 요구

1. 제 목: 국유재산 입체공간 대부료 산정 기능 전산 반영 필요
2. 소관부점: 국유재산기획처
3. 내 용:

가. 업무개요

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제25조 제1항 제6호에 따라 국유재산 업무 관련 전산 등 개선 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법 시행령」(이하 “시행령”이라 한다) 제29조 제1항 및 「수탁국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “국유세칙”이라 한다) 제14조 제1항에 따르면 국유재산의 연간 대부료는 해당 재산가액의 1천분의 50이상의 요율을 곱한 금액으로 하되, 예외적으로 같은 항 제1호부터 제8호까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 [표 12]와 같이 해당 요율 이상을 적용하도록 되어 있다.

[표 12] 국유재산법 시행령 제29조 및 세칙 제14조에 따른 대부료율

구 분	원 칙	예 외							
		1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호
목 적	-	경작/목축 등	주거	행정 목적	공무원 후생	사회복지/종교단체 등	소상 공인	지자체 행정목적	사회적 기업 등
대부료율	5%	1%	2%	2.5%	4%	2.5%	3%	2.5%	2.5%

한편, 시행령 제29조 제4항 및 국유세칙 제14조 제5항에 따르면 국유재산인 토지의 공중 또는 지하 부분을 대부하는 경우의 대부료는 같은 조 제1항에 따라 산출된 대부료에 그 공간을 사용함으로 인하여 토지의 이용이 저해되는 정도에 따른 적정한 비율(입체이용저해율)을 곱하여 산정한 금액으로 한다고 되어 있으며, 세부적인 산정 방법 및 기준은 「국유재산 입체공간 사용허가 지침(이하 “입체공간 지침”이라 한다)」(기획재정부훈령 제660호) 제4조에서 [표 13]과 같이 정하고 있다.

[표 13] 국유재산 공중·지하 부분 대부료 산정 방법 등

공중·지하 부분 대부료 = 대부료(대부면적 × 개별공시지가 × 대부료율) × 입체이용저해율*

* 「국유재산 입체공간 사용허가 지침」 별표 1 ‘공중·지하 부분 입체이용저해율’

구분	고층시가지 ¹⁾	중층시가지 ²⁾	저층시가지 ³⁾	주택지 ⁴⁾	농지, 임지 ⁵⁾
공중저해율	2.9%		9.4%		6.5%
지하저해율	2.1%		5.6%		3.5%

1) 고층시가지: 16층 이상의 고층건물이 최유효이용으로 판단되는 지역으로서 중심상업지역과 일반상업지역 등을 말한다.

2) 중층시가지: 11~15층 건물이 최유효이용으로 판단되는 지역으로서 고층시가지로 변화되고 있는 일반상업지역·근린상업지역·준주거지역 등을 말한다.

3) 저층시가지: 4~10층 건물이 최유효이용으로 판단되는 지역으로서 주택·공장·상가 등이 혼재된 일반상업지역·근린상업지역·준주거지역·일반주거지역 등을 말한다.

4) 주택지: 3층 이하 건물이 최유효이용으로 판단되는 지역으로서 전용일반주거지역·일반주거지역·공업지역·녹지지역·관리지역·농림지역·자연환경보전지역 등을 말하며, 가까운 장래에 택지화가 예상되는 지역을 포함한다.

5) 농지·임지: 농지·임지가 최유효이용으로 판단되는 지역으로서 사회, 경제 및 행정적 측면에서 가까운 장래에 택지화가 예상되지 아니하는 녹지지역 등을 말한다.

※ 고층·중층·저층 시가지 등의 구분은 지방자치단체별 도시계획 조례 등에 따른 용도지역별 건축 가능 층수 및 주변 건물의 현황 등을 감안하여 결정

따라서, 공사는 국유재산 입체공간 대부계약을 체결하는 경우 특별한 사유가 있지 않은 이상 관련 법령 및 내규에서 정하고 있는 대부료 산정 방법과 기준을 적용하여야 하고, 대부료 산정의 합리성 및 업무 처리의 용이성을 제고하기 위해서는 해당 업무가 전산을 통해 처리 되도록 하는 것이 바람직하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 국유재산 입체공간 대부계약⁴²⁾에 대한 대부료율 적용 실태를 점검한 결과

‘■■■■■■■■도 ■■■군 ■■■읍 ■■■리 00-00’ (주차장, 0,000㎡) 소재 국유재산의 경우 2022. 12. 5. ◇◇도시가스(주)와 대부계약(32㎡)을 체결하였는데, 적용 대부료율 사유를 ‘기타(가스판매설)’로 기재해놓고도 계약서상 대부목적은 ‘토지’로 하면서 대부료율도 5%가 적용되어 있었으며

‘♣♣♣♣♣♣도 ♣♣군 ♣♣면 ♣♣♣리 000-0’ (구거, 000㎡) 소재 국유재산의 경우 2023. 8. 4. ◇◇◇◇공사 ◇◇지사와 대부계약(22.89㎡)을 체결하였는데, 계약서상 대부목적은 ‘전력관로 매설’로 되어있으나 적용 대부료율 사유에는 아무런 내용이 기재되어 있지 않아 대부료율이 5%로 적용되어 있는 등

[표 14] 및 [별지 1] “국유재산 입체공간 대부료율 적용 부적정 명세”와 같이 총 436건의 대부계약 중 약 95%에 해당하는 413건은 기본 대부료율 5%가 적용되어 있는 것으로 확인되었다.

[표 14] 국유재산 입체공간 대부료율 적용 현황

대부료율	건 수	비 율	비 고
------	-----	-----	-----

“기재 생략”

42) 국유세칙은 2018. 6. 28.에 해당 내용이 신설되는 것으로 개정되었으나, 세부적인 입체이용저해율 등 입체공간 지침이 제정된 것은 2018. 9. 27.이므로 2018. 9월 이후 신규로 체결된 대부계약 중 대부목적 등에서 ‘입체’, ‘공중’, ‘지하’, ‘가스’, ‘수도’, ‘배관’ 키워드로 표본 추출하였으며, 이 중 국유재산 특례(무상) 적용된 건은 제외함

대부료율	건 수	비 율	비 고
------	-----	-----	-----

“기재 생략”

한편, 적용 대부료율이 5%인 입체공간 대부계약 건 중 ‘△△△△시 △△구 △△동 산0-0’ (임야, 0,000㎡) 소재 국유재산의 경우 2021. 8. 27. ▣▣▣▣▣▣▣▣ 주식회사와 대부계약(59㎡)을 체결하였고 적용 대부료율 사유는 ‘기타(입체공간(지하) 저해율 적용)’ 으로 기재해놓았는데, 업무 전산의 적용 대부료율은 5%로 두고 관련 입체이용저해율(3.5%)을 수기로 계산하여 계약서 상 대부료를 직접 조정하는 등 대부료 현업조정 사례도 확인되었다.

또한, ‘⊙⊙도 ⊙⊙시 ⊙⊙읍 ⊙⊙리 000’ (도로, 0,000㎡) 소재 국유 재산의 경우 2019. 11. 15.와 2019. 11. 21.에 각각 ▣▣▣ 및 □□시와 대부계약(5㎡, 3㎡)을 체결하였고 계약서 상 대부목적은 우수관로 매설로 하면서 적용 대부료율 사유에도 ‘기타(입체공간 사용)’ 으로 기재하였는데, 담당자는 수기 계산한 적정 대부료율(0.28%)을 소수점 둘째자리에서 반올림 하여 0.3%를 적용 대부료율로 입력한 사례도 확인되었다.

이처럼 국유재산 입체공간 대부계약 업무를 처리함에 있어 상당수가 기본 대부료율 5%를 적용하고 특히, 413건의 대부계약 중 406건의 적용 대부료율 사유에 아무런 내용이 기재되어 있지 않은 상태임을 미루어 볼 때, 입체공간을 대부하는 경우 입체이용저해율을 적용해야 한다는 인식 자체가 미흡한 것으로 판단되며

입체이용저해율에 대한 인식이 있다 하더라도 현재 업무 전산의 ‘물건관리’ 화면에서 공중·지하 입체이용저해율을 선택할 수 있는

메뉴가 마련되어 있지 않아 위와 같은 대부료 현업조정 사례나 대부료를 수기 계산 사례가 발생하고 있으므로 업무 전산에 관련 기능을 추가할 필요가 있는 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 관련 업무 전산 개선의 필요성에 공감하였다.

4. 조치할 사항

국유재산기획처장은 입체공간 대부계약 시 합리적인 수준의 대부료 산정이 가능하도록 시행령 및 국유세칙에서 정하는 업무처리 기준을 전 부점에 안내하는 한편, 업무 전산 ‘물관리’ 화면에 입체이용저해율을 유형별로 코드화하여 선택할 수 있게 하고, 물건이 공중·지하일 경우 입체이용저해율을 필수 입력값으로 지정하는 등 입체공간 대부료 산정 기능을 업무 전산에 추가하시기 바랍니다.(개선)